

CHUBB®

**PÓLIZA DE RIESGOS FINANCIEROS PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS
CHUBB CRIME**

13/06/2018-1305-P-13-CLACHUBB20180008-000I
31/08/2012-1321-NT-P-13-CHUBB CRIME

**AMPARO ADICIONAL DE CRIMEN POR COMPUTADOR LSW 983
MODIFICADO**

CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. QUE EN ADELANTE SE DENOMINARA LA COMPAÑIA, EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD QUE LE HA SIDO PRESENTADO, QUE CONSTITUYE BASE Y PARTE INTEGRANTE DE COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE AMPARO ADICIONAL, CONVIENE EN EXTENDER LA COBERTURA OTORGADA BAJO LA POLIZA DE SEGURO A LA QUE EL MISMO SE ADHIERE, HASTA POR EL SUBLIMITE DE VALOR **ASEGURADO** QUE ASI SE INDIQUE EN LA CARATULA DE LA POLIZA O EN ANEXO A ELLA, PARA AMPARAR LAS PERDIDAS QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO EL **ASEGURADO** DESCUBRA QUE HA SUFRIDO, PROVENIENTES EN FORMA DIRECTA DE LOS AMPAROS DEL MISMO, EN LA FORMA COMO QUEDAN DEFINIDOS EN LA SECCION I – AMPAROS, Y QUE EXPRESAMENTE SE ESTABLEZCAN COMO CONTRATADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA O EN ANEXO A ELLA.

SIEMPRE QUE EN ESTE AMPARO ADICIONAL APAREZCA UN TERMINO, EN SINGULAR O PLURAL, RESALTADO EN NEGRILLA, DEBERA ENTENDERSE SUSTITUIDO POR LA DEFINICION QUE LE CORRESPONDA BAJO LA SECCION No. IV - DEFINICIONES. TODOS LOS TITULOS Y SUBTITULOS INCLUIDOS EN ESTE AMPARO ADICIONAL TIENEN UN CARACTER MERAMENTE ENUNCIATIVO, Y POR LO TANTO, PARA DETERMINAR SU ALCANCE SE DEBERA REMITIR AL TEXTO INTEGRO DE LA CLAUSULA.

I. AMPAROS

1 - SISTEMAS DE COMPUTADORAS

POR QUE EL **ASEGURADO** HAYA TRANSFERIDO, PAGADO O ENTREGADO CUALQUIER SUMA DE DINERO O PROPIEDAD, OTORGADO CREDITO, DEBITADO CUALQUIER CUENTA O DADO CUALQUIER VALOR COMO RESULTADO DIRECTO DE:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

1.1. EL INGRESO FRAUDULENTO DE **DATOS ELECTRONICOS** DIRECTAMENTE EN:

- i) EL **SISTEMA INFORMATICO DEL ASEGURADO**; O
- ii) UN **SISTEMA INFORMATICO DE LA OFICINA DE SERVICIOS**; O
- iii) UN **SISTEMA ELECTRONICO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS**; O
- iv) UN **SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL CLIENTE**.

1.2. LA MODIFICACION O DESTRUCCION FRAUDULENTO DE **DATOS ELECTRONICOS** ALMACENADOS O SIENDO EJECUTADOS DENTRO DE CUALQUIERA DE LOS SISTEMAS ANTERIORES O DURANTE LA **TRANSMISION ELECTRONICA** A TRAVES DE LINEAS DE COMUNICACION DE DATOS INCLUYENDO ENLACES SATELITALES AL **SISTEMA INFORMATICO DEL ASEGURADO** O UN **SISTEMA INFORMATICO DE LA OFICINA DE SERVICIOS**.

1.3. EL INGRESO FRAUDULENTO DE **DATOS ELECTRÓNICOS** A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE BANCA TELEFÓNICA, DIRECTAMENTE AL **SISTEMA INFORMATICO DEL ASEGURADO**

SIEMPRE QUE TALES ACTOS FRAUDULENTOS SEAN COMETIDOS POR UNA PERSONA CON LA INTENCION DE CAUSAR QUE EL **ASEGURADO** SUFRA UNA PERDIDA O PARA OBTENER UNA GANANCIA FINANCIERA PARA SI MISMO O PARA CUALQUIER OTRA PERSONA.

2 – PROGRAMAS ELECTRÓNICOS PARA COMPUTADOR:

POR RAZÓN DE QUE EL **ASEGURADO** HAYA TRANSFERIDO, PAGADO O ENTREGADO CUALQUIER SUMA O PROPIEDAD, ESTABLECIDO CUALQUIER CRÉDITO, DEBITADO CUALQUIER CUENTA O DADO VALOR COMO RESULTADO DIRECTO DE UNA PREPARACIÓN FRAUDULENTO O LA MODIFICACIÓN FRAUDULENTO DE PROGRAMAS ELECTRÓNICOS PARA COMPUTADOR CUYOS ACTOS FRAUDULENTOS FUERON ORDENADOS O COMETIDOS POR UNA PERSONA CUYA INTENCIÓN ERA LA DE CAUSAR QUE EL **ASEGURADO** SOPORTARA DICHA PÉRDIDA O LA OBTENCIÓN DE UNA GANANCIA FINANCIERA PARA SÍ MISMO O CUALQUIER OTRA PERSONA.

3 - EQUIPOS Y DATOS ELECTRÓNICOS:

3.1. POR RAZÓN Y COMO RESULTADO DE ALTERACION O DESTRUCCIÓN DOLOSA O INTENTO O AMENAZA DE TALES **DATOS ELECTRÓNICOS** POR CUALQUIER PERSONA MIENTRAS QUE LOS **DATOS ELECTRÓNICOS** ESTÉN GUARDADOS DENTRO DEL SISTEMA DE COMPUTADORES DEL **ASEGURADO** O EN UN SISTEMA DE UNA RED DE SERVICIOS INTERCAMBIARIOS O MIENTRAS ESTÁ SIENDO GRABADA EN UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DENTRO DE LAS OFICINAS O LOS PREDIOS DEL **ASEGURADO** O BAJO LA CUSTODIA DE UNA PERSONA DESIGNADA POR EL **ASEGURADO** PARA QUE ACTÚE COMO SU MENSAJERO (O UNA PERSONA ACTUANDO COMO MENSAJERO O QUE DEBA CUSTODIAR DURANTE UNA EMERGENCIA QUE SURJA DE LA INCAPACIDAD DE TAL MENSAJERO) MIENTRAS QUE EL PROCESADOR ELECTRÓNICO DE DATOS EN EL QUE TAL INFORMACIÓN ESTÁ SIENDO GUARDADA SE ENCUENTRE EN TRÁNSITO DEBERÁ COMENZAR INMEDIATAMENTE CON LA RECEPCIÓN DEL RECEPTOR DESIGNADO O DE SU AGENTE, DADO QUE EL **ASEGURADO** SEA EL DUEÑO DE DICHO PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS O SEA LEGALMENTE RESPONSABLE POR DICHA PÉRDIDA O DAÑO.

3.2. POR RAZÓN DE QUE LOS EQUIPOS O **DATOS ELECTRÓNICOS** SEAN EXTRAVIADOS, DAÑADOS O DESTRUIDOS COMO EL RESULTADO DIRECTO DE HURTO O DESAPARICIÓN MISTERIOSA E

INEXPLICABLE O ACTO MALINTENCIONADO, DESAPARECIMIENTO MIENTRAS QUE EL PROCESADOR ELECTRÓNICO DE DATOS ES GUARDADA O DEPOSITADO DENTRO DE LAS OFICINAS O PREDIOS LOCALIZADOS EN CUALQUIER PARTE, O EN LA CUSTODIA DESIGNADA POR EL **ASEGURADO** PARA ACTUAR COMO SU MENSAJERO (O UN APERSONA ACTUANDO COMO MENSAJERO O CUSTODIANDO DURANTE UNA EMERGENCIA QUE SURJA COMO CONSECUENCIA DE LA INCAPACIDAD DE DICHO MENSAJERO DESIGNADO) MIENTRAS QUE LOS DATOS DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO ESTÁN EN TRÁNSITO EN CUALQUIER LUGAR, DICHO TRÁNSITO DEBE INICIAR INMEDIATAMENTE CON LA RECEPCIÓN DE DICHOS DATOS DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO POR DICHO MENSAJERO, Y DEBERÁ TERMINAR INMEDIATAMENTE CON LA ENTREGA AL CORRESPONDIENTE RECEPTOR O AGENTE, DADO QUE EL **ASEGURADO** SEA EL PROPIETARIO DE DICHO PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS O SEA LEGALMENTE RESPONSABLE POR TAL PÉRDIDA O DAÑO; Y

- 3.3. LA ADULTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DOLOSA DE PROGRAMAS ELECTRÓNICOS PARA COMPUTADOR MIENTRAS SE ENCUENTREN ALMACENADOS DENTRO DEL **SISTEMA INFORMATICO DEL ASEGURADO**, PREVISTO QUE EL **ASEGURADO** SEA EL DUEÑO DE TALES **PROGRAMAS ELECTRÓNICOS PARA COMPUTADORAS** O SEA LEGALMENTE RESPONSABLE POR SU PÉRDIDA O DAÑO

4 –VIRUS INFORMATICO:

- 4.1. POR QUE EL **ASEGURADO** HAYA TRANSFERIDO, PAGADO O ENTREGADO CUALQUIER SUMA DE DINERO O PROPIEDAD, OTORGADO CREDITO, DEBITADO CUALQUIER CUENTA O DADO CUALQUIER VALOR COMO RESULTADO DIRECTO DE LA DESTRUCCION, O EL INTENTO DE HACERLO, DE LOS **DATOS ELECTRONICOS DEL ASEGURADO** DEBIDO A UN **VIRUS INFORMATICO** CAUSADO POR CUALQUIER PERSONA MIENTRAS QUE TALES **DATOS ELECTRONICOS** ESTEN ALMACENADOS DENTRO DEL **SISTEMA INFORMATICO DEL ASEGURADO** O UN **SISTEMA INFORMATICO DE LA OFICINA DE SERVICIOS**.
- 4.2. POR LA PERDIDA DE LOS **DATOS ELECTRONICOS DEL ASEGURADO** COMO RESULTADO DE SU DESTRUCCION, O EL INTENTO DE HACERLO, DEBIDO A UN **VIRUS INFORMATICO** CAUSADO POR CUALQUIER PERSONA MIENTRAS QUE TALES **DATOS ELECTRONICOS** ESTEN ALMACENADOS DENTRO DEL **SISTEMA INFORMATICO DEL ASEGURADO** O UN **SISTEMA INFORMATICO DE LA OFICINA DE SERVICIOS**.

5 - COMUNICACIONES ELECTRONICAS Y TELEFACSIMILES

POR QUE EL **ASEGURADO** HAYA TRANSFERIDO, PAGADO O ENTREGADO CUALQUIER SUMA DE DINERO O PROPIEDAD, OTORGADO CREDITO, DEBITADO CUALQUIER CUENTA O DADO CUALQUIER VALOR CONFIANDO EN CUALQUIER COMUNICACION ELECTRONICA DIRIGIDA AL **ASEGURADO** AUTORIZANDO O RECONOCIENDO LA TRANSFERENCIA, PAGO, ENTREGA O RECIBO DE SUMA DE DINERO O PROPIEDAD CUYAS COMUNICACIONES FUERON TRANSMITIDAS O APARENTEN HABER SIDO TRANSMITIDAS:

- (1) A TRAVES DE UN **SISTEMA DE COMUNICACION ELECTRONICO**; O
- (2) POR **TELEFACSIMILE**, **TELEX PROBADO**, **TWX PROBADO** O MEDIOS SIMILARES DE COMUNICACIONES **PROBADOS**.

DIRECTAMENTE EN EL **SISTEMA INFORMATICO DEL ASEGURADO** O AL **TERMINAL DE COMUNICACIONES DEL ASEGURADO** Y FRAUDULENTAMENTE PAREZCAN HABER SIDO ENVIADOS POR UN CLIENTE, **CAMARA DE COMPENSACION AUTOMATIZADA** O INSTITUCION FINANCIERA PERO

CUYAS COMUNICACIONES FUERON O NO ENVIADAS POR DICHO CLIENTE, **CAMARA DE COMPENSACION AUTOMATIZADA** O INSTITUCION FINANCIERA O FUERON FRAUDULENTAMENTE

MODIFICADAS DURANTE EL TRANSITO FISICO DE LOS **MEDIOS DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS AL ASEGURADO** O DURANTE LA **TRANSMISION ELECTRONICA AL SISTEMA INFORMATICO DEL ASEGURADO** O A LA **TERMINAL DE COMUNICACIONES DEL ASEGURADO**.

CONDICION ESPECIAL: TODOS LOS **TELEFACSIMILES** (FAXES), TÉLEX, TWX O MEDIOS SIMILARES DE COMUNICACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL PARÁGRAFO (2) ANTERIOR DEBEN SER **PROBADOS**, CON SUJECCIÓN A UNA LLAMADA TELEFÓNICA DE COMPROBACIÓN A UNA PERSONA AUTORIZADA DISTINTA DEL INDIVIDUO QUE INICIÓ LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA, Y A QUE CUALQUIERA DE ESOS FACSIMILES PODRÍA LLEVAR TAMBIÉN UNA **FIRMA FALSIFICADA** O UNA **ADULTERACIÓN FRAUDULENTA**.

6 - TRANSMISIONES ELECTRONICAS:

6.1. POR QUE UN CLIENTE DEL **ASEGURADO**, UNA **CAMARA DE COMPENSACION AUTOMATIZADA** O UNA INSTITUCION FINANCIERA HAYA TRANSFERIDO, PAGADO O ENTREGADO CUALQUIER SUMA DE DINERO O PROPIEDAD, OTORGADO CREDITO, DEBITADO CUALQUIER CUENTA O DADO VALOR CONFIANDO EN CUALQUIER COMUNICACION ELECTRONICA PRETENDIENDO HABER SIDO DIRIGIDA POR EL **ASEGURADO** A SU CLIENTE, UNA **CAMARA DE COMPENSACION AUTOMATIZADA** O UNA INSTITUCION FINANCIERA AUTORIZANDO O ACEPTANDO LA TRANSFERENCIA, PAGO, ENTREGA O RECIBO DE SUMA DE DINERO O PROPIEDAD CUYAS COMUNICACIONES FUERON TRANSMITIDAS O APARENTEN HABER SIDO TRANSMITIDAS:

(1) A TRAVES DE UN **SISTEMA DE COMUNICACION ELECTRONICO**; O

(2) POR **TELEFACSIMIL PROBADO**, **TELEX PROBADO**, **TWX PROBADO** O MEDIOS SIMILARES DE COMUNICACION **PROBADOS**.

DIRECTAMENTE A UN **SISTEMA INFORMATICO** O UNA **TERMINAL DE COMUNICACIONES** DE DICHO CLIENTE, **CAMARA DE COMPENSACION AUTOMATIZADA** O INSTITUCION FINANCIERA Y FRAUDULENTAMENTE PAREZCAN HABER SIDO ENVIADAS POR EL **ASEGURADO** O FUERON EL RESULTADO DIRECTO DE MODIFICACION FRAUDULENTA DE LOS **MEDIOS DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS** DURANTE EL TRANSITO FISICO DE LOS **MEDIOS DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS** DESDE EL **ASEGURADO** O DURANTE LA **TRANSMISION ELECTRONICA** DESDE EL **SISTEMA INFORMATICO DEL ASEGURADO** O LA **TERMINAL DE COMUNICACIONES DEL ASEGURADO**; O

6.2. COMO RESULTADO DIRECTO DEL INGRESO FRAUDULENTO, LA MODIFICACIÓN FRAUDULENTO O LA DESTRUCCIÓN FRAUDULENTO DE **DATOS ELECTRÓNICOS** ALMACENADOS DENTRO DE, O SIENDO PROCESADOS EN EL **SISTEMA INFORMATICO DEL ASEGURADO** O DURANTE LA **TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA** DESDE EL SISTEMA INFORMATICO DEL **ASEGURADO** HACIA EL **SISTEMA INFORMATICO** DEL CLIENTE MIENTRAS EL **ASEGURADO** ESTÉ ACTUANDO COMO UNA **OFICINA DE SERVICIOS** PARA DICHO CLIENTE; Y

POR CUYA PÉRDIDA EL **ASEGURADO** SEA LEGALMENTE RESPONSABLE ANTE EL CLIENTE, LA **CÁMARA DE COMPENSACIÓN AUTOMATIZADA** O LA INSTITUCIÓN FINANCIERA.

7 - TITULOS VALORES ELECTRONICOS:

POR QUE UN **DEPOSITO CENTRAL** HAYA TRANSFERIDO, PAGADO O ENTREGADO CUALQUIER SUMA DE DINERO O PROPIEDAD O DEBITADO CUALQUIER CUENTA DEL **ASEGURADO** CONFIANDO EN CUALQUIER COMUNICACION ELECTRONICA QUE PRETENDA HABER SIDO DIRIGIDA POR EL **ASEGURADO** AL **DEPOSITO CENTRAL** AUTORIZANDO LA TRANSFERENCIA, PAGO O ENTREGA DE DICHA SUMA DE DINERO O PROPIEDAD O EL DEBITO DE LA CUENTA DEL **ASEGURADO** EN CONEXION CON LA COMPRA, VENTA TRANSFERENCIA O PIGNORACION DE UN **TITULO VALOR ELECTRONICO** CUYAS COMUNICACIONES FUERON TRASMITIDAS O APARENTEN HABER SIDO TRASMITIDAS:

- (1) A TRAVES DE UN **SISTEMA DE COMUNICACION ELECTRONICO**; O
- (2) POR **TELEFACSIMILE PROBADO**, **TELEX PROBADO**, **TWX PROBADO** O MEDIOS SIMILARES DE COMUNICACION **PROBADOS**.

DIRECTAMENTE A UN **SISTEMA INFORMATICO** O UNA **TERMINAL DE COMUNICACIONES** DE DICHO **DEPOSITO CENTRAL** Y FRAUDULENTAMENTE PAREZCA HABER SIDO ENVIADO POR EL **ASEGURADO** AL **DEPOSITO CENTRAL** PERO CUYAS COMUNICACIONES FUERON O NO ENVIADAS POR EL **ASEGURADO** AL **DEPOSITO CENTRAL** O FUERON FRAUDULENTAMENTE MODIFICADAS DURANTE EL TRANSITO FISICO DE LOS **MEDIOS DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS** DESDE EL **ASEGURADO** O DURANTE LA **TRANSMISION ELECTRONICA** DESDE EL SISTEMA INFORMATICO DEL **ASEGURADO** O LA **TERMINAL DE COMUNICACIONES** DEL **ASEGURADO** AL **DEPOSITO CENTRAL** Y POR CUYA PERDIDA EL **ASEGURADO** SEA LEGALMENTE RESPONSABLE ANTE EL **DEPOSITO CENTRAL**

8 - TRANSFERENCIAS INICIADAS POR VOZ

- 8.1. POR QUE EL **ASEGURADO** HAYA TRANSFERIDO CUALQUIER SUMA DE DINERO O ENTREGADO CUALQUIER PROPIEDAD CONFIANDO EN CUALQUIER INSTRUCCION DE TRANSFERENCIA INICIADA POR VOZ DIRIGIDA AL **ASEGURADO** AUTORIZANDO LA TRANSFERENCIA DE FONDOS O ENTREGA DE PROPIEDAD EN UNA CUENTA DE UN CLIENTE A OTROS BANCOS PARA ACREDITARLO A PERSONAS SUPUESTAMENTE DESIGNADAS POR EL CLIENTE Y CUYAS INSTRUCCIONES FUERAN HECHAS POR TELEFONO A AQUELLOS EMPLEADOS DEL **ASEGURADO** ESPECIFICAMENTE AUTORIZADOS PARA RECIBIR DICHAS INSTRUCCIONES EN LAS OFICINAS DEL **ASEGURADO** Y QUE FRAUDULENTAMENTE PRETENDAN HABER SIDO HECHAS POR UNA PERSONA AUTORIZADA Y ELEGIDA POR UN CLIENTE PARA SOLICITAR POR TELEFONO LA TRANSFERENCIA DE TALES FONDOS O LA ENTREGA DE TAL PROPIEDAD, PERO CUYAS INSTRUCCIONES NO FUERON HECHAS POR DICHO CLIENTE O POR CUALQUIER FUNCIONARIO, DIRECTOR, SOCIO O EMPLEADO DE DICHO CLIENTE O FUERON FRAUDULENTAMENTE HECHAS POR UN FUNCIONARIO, DIRECTOR, SOCIO O EMPLEADO DE DICHO CLIENTE CUYOS DEBERES, RESPONSABILIDADES O AUTORIDAD NO LE PERMITIAN HACER, INICIAR, AUTORIZAR, VALIDAR O AUTENTICAR INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA INICIADAS POR VOZ DEL CLIENTE, CUYOS ACTOS FRAUDULENTOS FUERON COMETIDOS POR DICHA PERSONA CON LA INTENCION DE CAUSAR QUE EL **ASEGURADO** O EL CLIENTE SUFRAN UNA PERDIDA O PARA OBTENER UNA GANANCIA FINANCIERA PARA SI MISMO O PARA CUALQUIER OTRA PERSONA.
- 8.2. POR QUE EL **ASEGURADO** HAYA TRANSFERIDO CUALQUIER SUMA DE DINERO O ENTREGADO CUALQUIER PROPIEDAD, CONFIANDO EN CUALESQUIERA INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA INICIADAS POR VOZ SUPUESTAMENTE COMUNICADAS ENTRE LAS OFICINAS DEL **ASEGURADO** AUTORIZANDO LA TRANSFERENCIA DE FONDOS O ENTREGA DE PROPIEDAD EN UNA CUENTA DEL CLIENTE A OTRA INSTITUCION FINANCIERA PARA ACREDITARLE A PERSONAS PRESUNTAMENTE DESIGNADAS POR EL CLIENTE Y CUYAS INSTRUCCIONES FUERON SUPUESTAMENTE HECHAS POR

TELEFONO ENTRE LAS OFICINAS DEL **ASEGURADO** POR AQUELLOS EMPLEADOS DEL **ASEGURADO** ESPECIFICAMENTE AUTORIZADOS PARA RECIBIR DICHAS INSTRUCCIONES POR TELEFONO INTER OFICINAS, Y FRAUDULENTAMENTE PRETENDÍAN HABER SIDO HECHAS POR UN EMPLEADO DEL **ASEGURADO** AUTORIZADO PARA SOLICITAR TELEFÓNICAMENTE TAL TRANSFERENCIA DE FONDOS O ENTREGA DE PROPIEDAD PERO CUYOS ACTOS FRAUDULENTOS FUERON COMETIDOS POR UNA PERSONA, DIFERENTE DE UN EMPLEADO DEL **ASEGURADO**, QUE INTENTABA CAUSARLE AL **ASEGURADO** O AL CLIENTE UNA PÉRDIDA U OBTENER UNA GANANCIA FINANCIERA PARA SI MISMA O PARA CUALQUIER OTRA PERSONA.

DEFINICION ESPECIAL

“CLIENTE” COMO SE USA EN ESTE AMPARO SIGNIFICA CUALQUIER CORPORACION, SOCIEDAD O CLIENTE DE CONFIANZA O ENTIDAD DE NEGOCIOS SIMILARES QUE TENGA UN ACUERDO ESCRITO CON EL **ASEGURADO** PARA TRANSFERENCIAS DE FONDOS INICIADAS POR VOZ DEL CLIENTE, CUYO ACUERDO DEBERA ESTAR EN LA FORMA DE UNA RESOLUCION DE LA COMPAÑIA CONTENIENDO UNA LISTA DE INDIVIDUOS AUTORIZADOS QUE PUEDAN INICIAR Y AUTENTICAR TRANSFERENCIAS DE FONDOS INICIADAS POR VOZ, ESPECIFICANDO LOS NUMEROS TELEFONICOS ASI COMO LOS LIMITES MONETARIOS PARA TODOS LOS INICIADORES / AUTENTICADORES. TAL ACUERDO ESCRITO DEBERA TAMBIEN ESTABLECER LOS TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LOS QUE EL SERVICIO ES PROVISTO INCLUYENDO UNA LIMITACION DE RESPONSABILIDAD ACEPTADA POR EL **ASEGURADO**.

CONDICION ESPECIAL

TODAS LAS SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS INICIADAS POR VOZ DEBEN SER:

- 1) **PROBADAS** O SUJETARSE A LLAMADA DE DEVOLUCION A UNA PERSONA AUTORIZADA DISTINTA A LA QUE LLAMO SOLICITANDO LA TRANSFERENCIA, Y
- 2) QUE EL **ASEGURADO** CUENTE CON CONTROL DUAL SOBRE ESTAS OPERACIONES Y QUE LAS MISMAS SEAN GRABADAS A TRAVES DE CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACION.

II - EXCLUSIONES

EL AMPARO OTORGADO BAJO ESTE AMPARO ADICIONAL NO CUBRE:

1. PERDIDA RESULTANTE DE CUALQUIERA DE LOS RIESGOS CUBIERTOS POR LA POLIZA DE RIESGOS FINANCIEROS PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS A LOS QUE ESTE AMPARO ADICIONAL SE ADHIERE.
2. PERDIDA CAUSADA POR UN DIRECTOR O EMPLEADO IDENTIFICADO DEL **ASEGURADO** O POR UNA PERSONA O PERSONAS EN COLUSION CON CUALQUIER EMPLEADO DEL **ASEGURADO**.

EL CONOCIMIENTO PREVIO POR PARTE DE CUALQUIER EMPLEADO DEL **ASEGURADO** ACERCA DE LA COMISION O QUE SERA COMETIDO UN ACTO FRAUDULENTO POR UNA O MAS PERSONAS NO EMPLEADAS DEL **ASEGURADO**, SERA CONSIDERADO, PARA LOS PROPOSITOS Y ALCANCE DE ESTE AMPARO ADICIONAL, COMO COLUSION, SI DICHO EMPLEADO, INTENCIONADA O DELIBERADAMENTE, NO PONE EN CONOCIMIENTO DEL **ASEGURADO** ESTA SITUACION. EL OCULTAMIENTO DE TAL CONOCIMIENTO AL **ASEGURADO** POR PARTE DE UN EMPLEADO EN RAZON DE UNA AMENAZA DE CAUSAR DAÑO CORPORAL A CUALQUIER PERSONA O DE CAUSAR DAÑOS A LOS PREDIOS O PROPIEDADES DEL **ASEGURADO**, NO SE CONSIDERARA COMO QUE ES O QUE CONSTITUYE COLUSION.

3. PERDIDA DE INGRESOS POTENCIALES, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A INTERESES Y DIVIDENDOS.
4. PERDIDAS INDIRECTAS O CONSECUENCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA.
5. RESPONSABILIDAD ASUMIDA POR EL **ASEGURADO** POR ACUERDO BAJO CUALQUIER CONTRATO, A MENOS QUE TAL RESPONSABILIDAD FUESE ATRIBUIDA AL MISMO AUN EN AUSENCIA DE TAL ACUERDO.
6. TODOS LOS HONORARIOS, COSTOS Y GASTOS INCURRIDOS POR EL **ASEGURADO**:
 1. PARA ESTABLECER LA OCURRENCIA O CUANTIA DE UNA PERDIDA CUBIERTA BAJO ESTE AMPARO ADICIONAL; O
 2. COMO PARTE DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO LEGAL EXCEPTO POR LO ESTABLECIDO EN LA CONDICION GENERAL G.
7. CUALQUIER PERDIDA O DAÑO QUE PROVENGA DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR O EN CONEXION CON GUERRA, INVASION, ACTO DE ENEMIGO EXTRANJERO, HOSTILIDADES U OPERACIONES BELICAS (HAYA SIDO O NO DECLARADA LA GUERRA), GUERRA CIVIL, REBELION, REVOLUCION, INSURRECCION, CONMOCION CIVIL ASUMIENDO LAS CARACTERISTICAS DE UN LEVANTAMIENTO POPULAR, PODER MILITAR O USURPADO, LEY MARCIAL, MOTIN O EL ACTO DE CUALQUIER AUTORIDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA.
8. CUALQUIER PERDIDA, DESTRUCCION O DAÑO A CUALQUIER PROPIEDAD CUALQUIERA QUE SEA, O CUALQUIER PERDIDA O GASTO DE CUALQUIER INDOLE RESULTANTE O PROVENIENTE DE ELLA O CUALQUIER PERDIDA CONSECUENCIAL, O CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL DE CUALQUIER NATURALEZA DIRECTA O INDIRECTAMENTE CAUSADA POR, CONTRIBUIDA POR O RESULTANTE DE:
 - A. RADIACIONES IONIZANTES O CONTAMINACION POR RADIOACTIVIDAD PROCEDENTE DE CUALQUIER COMBUSTIBLE NUCLEAR O DE CUALQUIER DESPERDICIO NUCLEAR DE LA COMBUSTION DE UN COMBUSTIBLE NUCLEAR, O
 - B. LAS PROPIEDADES RADIOACTIVAS, TOXICAS, EXPLOSIVAS U OTRAS PELIGROSAS DE CUALQUIER ENSAMBLAJE NUCLEAR EXPLOSIVO O COMPONENTE NUCLEAR DEL MISMO.
9. PERDIDA COMO RESULTADO DE UNA AMENAZA:
 - A. DE CAUSAR DAÑO CORPORAL A CUALQUIER PERSONA, EXCEPTO PERDIDA DE **MEDIOS DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS O DATOS ELECTRONICOS** EN TRANSITO BAJO LA CUSTODIA DE CUALQUIER PERSONA ACTUANDO COMO MENSAJERO, SUJETO A QUE CUANDO TAL TRANSITO SE INICIO EL **ASEGURADO** NO TENIA CONOCIMIENTO DE NINGUNA DE TALES AMENAZAS, O
 - B. DE CAUSAR DAÑOS A LOS PREDIOS O PROPIEDAD DEL **ASEGURADO**.
10. PERDIDA DE **MEDIOS DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS O DATOS ELECTRONICOS** MIENTRAS ESTEN BAJO LA CUSTODIA DE CUALQUIER SERVICIO POSTAL O EMPRESA DE CORREO O UN TRANSPORTADOR QUE NO TENGA LA CONDICION DE UNA EMPRESA DE SEGURIDAD O DE EMPRESA TRANSPORTADORA DE VALORES EN VEHICULOS BLINDADOS PARA PROPOSITOS DE TRANSPORTE.
11. PERDIDA DE **DATOS ELECTRONICOS** O **MEDIOS DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS**, EXCEPTO POR LO ESTABLECIDO EN LA CONDICION GENERAL (K).

12. PERDIDA RESULTANTE DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE:
 1. INSTRUCCIONES O CONSEJOS ESCRITOS, O
 2. INSTRUCCIONES O CONSEJOS TELEGRAFICOS O POR CABLE, O
 3. INSTRUCCIONES O CONSEJOS POR VOZ A TRAVES DE TELEFONO, A MENOS QUE TALES INSTRUCCIONES ESTEN CUBIERTAS BAJO EL AMPARO 8, O
 4. INSTRUCCIONES O CONSEJOS POR **TELEFACSIMIL** A MENOS QUE TALES INSTRUCCIONES O CONSEJOS POR **TELEFACSIMIL** ESTEN CUBIERTOS BAJO EL AMPARO 5, 6, O 7.
13. PERDIDA RESULTANTE DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, TITULOS VALORES, DOCUMENTOS O INSTRUMENTOS ESCRITOS FALSIFICADOS, ALTERADOS O FRAUDULENTOS, USADOS COMO FUENTE DE DOCUMENTACION EN LA PREPARACION DE **DATOS ELECTRONICOS** O TECLEADOS MANUALMENTE EN UNA TERMINAL DE DATOS
14. PERDIDA DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, TITULOS VALORES, DOCUMENTOS O INSTRUMENTOS ESCRITOS, EXCEPTO SI FUEREN CONVERTIDOS A **DATOS ELECTRONICOS** Y ENTONCES SOLO EN ESTA FORMA.
15. PERDIDA RESULTANTE DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL ACCESO A CUALQUIER INFORMACION CONFIDENCIAL, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A INFORMACION DE SECRETOS COMERCIALES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR O INFORMACION DE CLIENTES.
16. PERDIDA RESULTANTE DE FALLA MECANICA, CONSTRUCCION DEFECTUOSA, ERROR DE DISEÑO, DEFECTO LATENTE, DESGASTE O RASGADURA, DETERIORO GRADUAL, PERTURBACION ELECTRICA, FALLA O ROTURA DE **MEDIOS DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS** O CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO O ERROR EN PROGRAMACION O ERRORES U OMISIONES EN PROCESAMIENTO.
17. PERDIDA RESULTANTE DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE LA PREPARACION FRAUDULENTA, MODIFICACION FRAUDULENTA O DESTRUCCION DE INSTRUCCIONES ELECTRONICAS COMPUTARIZADAS, A MENOS QUE ESTEN CUBIERTAS BAJOS LOS AMPAROS 2, 3, Ó 4.
18. PERDIDA POR EL INGRESO DE **DATOS ELECTRONICOS** EN UNA TERMINAL ELECTRONICA AUTORIZADA DE UN **SISTEMA ELECTRONICO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS** O UN **SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL CLIENTE**, POR UN CLIENTE U OTRA PERSONA QUE TENGA ACCESO AUTORIZADO AL MECANISMO DE AUTENTICACION DEL CLIENTE.
19. PERDIDAS RESULTANTES DE CARACTERISTICAS FRAUDULENTAS CONTENIDOS EN LAS INSTRUCCIONES ELECTRONICAS DE COMPUTADORES DESARROLLADAS PARA VENDER A O QUE SEAN VENDIDAS A MULTIPLES CLIENTES AL TIEMPO DE SU ADQUISICION, POR PARTE DE UN VENDEDOR O CONSULTOR.
20. PERDIDA RESULTANTE DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE CUALQUIER VIRUS DE COMPUTADOR A MENOS QUE ESTE CUBIERTA BAJO EL AMPARO 4.
21. CUALQUIER PÉRDIDA:
 - A. SUFRIDA ANTES DE LA FECHA RETROACTIVA O CUALQUIER PERDIDA QUE INVOLUCRE CUALQUIER ACTO, TRANSACCION, O EVENTO OCURRIDO O INICIADO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA RETROACTIVA INDICADA EN LA CARATULA DE LA POLIZA O EN ANEXO A LA MISMA,
O
 - B. DESCUBIERTA ANTES DE LA FECHA DE INICIACION DE LA VIGENCIA DEL AMPARO ADICIONAL

- ESTABLECIDA EN LA CARATULA DE LA MISMA O EN ANEXO A ELLA, O
- C. DESCUBIERTA SUBSECUENTEMENTE A LA TERMINACION DE ESTE AMPARO ADICIONAL, O
- D. NOTIFICADA A UN ASEGURADOR PREVIO.

22. PÉRDIDAS RESULTANTES DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE UN SISTEMA DE BANCA TELEFÓNICA O QUE RESULTEN DE O SE DERIVEN DEL USO, AUTORIZADO O NO, DE UN PBX (POR LAS SIGLAS EN INGLÉS DE PRIVATE BRANCH EXCHANGE, O SEA UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE DISTRIBUCIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS), UN PROCESADOR DE CORREO POR VOZ, UN CONTESTADOR AUTOMÁTICO O UN SISTEMA DE COMPUTADORAS CON UNA CAPACIDAD SIMILAR, EMPLEADO PARA DIRIGIR U ORIENTAR LAS LLAMADAS TELEFÓNICAS HACIA UNA RED DE COMUNICACIONES POR VOZ O A UN SISTEMA TELEFÓNICO CELULAR, A MENOS QUE ESTÉN CUBIERTAS BAJO EL AMPARO 1 NUMERAL 1.3.
23. PERDIDAS OCURRIDAS O QUE PUEDAN SUBSECUENTEMENTE OCURRIR EN CUALQUIER NUEVA OFICINA O PREDIO O QUE SE DERIVEN DE LOS ACTIVOS O RESPONSABILIDADES O UTRAS EXPOSICIONES COMO RESULTADO QUE EL **ASEGURADO** SE FUSIONE, CONSOLIDE, COMPRE O ADQUIERA EN CUALQUIER FORMA ACTIVOS DE CUALQUIER OTRO NEGOCIO, EXCEPTO POR LO ESTABLECIDO EN LA CONDICION GENERAL (D).
24. PERDIDAS COMO RESULTADO DE, PROVENGAN DE, O SEAN POSTERIORES A CAMBIO DE CONTROL DEL **ASEGURADO**, EXCEPTO POR LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2 DE LA CONDICION GENERAL (E)
25. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL DERIVADA DE QUE EL TOMADOR DEL SEGURO, **ASEGURADO**, BENEFICIARIO O AFIANZADO ESTÉ INCLUIDO EN LAS LISTAS OFAC O DEL GOBIERNO COLOMBIANO EN MATERIA DE ANTI LAVADO DE ACTIVOS, ANTI-TERRORISMO U OTRAS SANCIONES ECONOMICAS; NI RESPECTO DE INDEMNIZACIONES, REEMBOLSOS, GASTOS O PAGOS HECHOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS O EFECTUADOS EN PAÍSES INCLUIDOS DENTRO DE LAS LISTAS OFAC; NI POR PÉRDIDAS RELACIONADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON OPERACIONES, NEGOCIOS, CONTRATOS O VÍNCULOS DE CUALQUIER NATURALEZA CON PAÍSES O PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS INCLUIDOS EN LAS LISTAS OFAC O DEL GOBIERNO COLOMBIANO EN MATERIA DE ANTI LAVADO DE ACTIVOS, ANTI-TERRORISMO U OTRAS SANCIONES ECONOMICAS; NI POR RECLAMOS QUE SE HAGAN CONTRA EL ASEGURADOR O EL **ASEGURADO** POR PERSONAS O EN NOMBRE DE PERSONAS O PAÍSES QUE ESTÉN INCLUIDOS EN LAS LISTAS OFAC O DEL GOBIERNO COLOMBIANO EN MATERIA DE ANTI LAVADO DE ACTIVOS, ANTI-TERRORISMO U OTRAS SANCIONES ECONOMICAS.
26. PÉRDIDAS CAUSADAS POR UN EMPLEADO, SOCIO, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA O DIRECTIVO DE UNA **OFICINA DE SERVICIOS**, INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUE EL **ASEGURADO** O CUALQUIER MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA O DIRECTIVO DEL **ASEGURADO**, QUE NO ACTÚE EN COLUSIÓN CON DICHA PERSONA, CONOZCA DE CUALQUIER ACTO DESHONESTO O FRAUDULENTO COMETIDO POR TAL EMPLEADO, SOCIO, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA O DIRECTIVO DE DICHA **OFICINA DE SERVICIOS**, EN CUALQUIER **MOMENTO** CONTRA EL **ASEGURADO** O CONTRA CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD, SIN PERJUICIO A LA PERDIDA DE CUALQUIER PROPIEDAD QUE SE ENCUENTRE EN TRÁNSITO BAJO LA CUSTODIA DE DICHA PERSONA.
27. ESTE SEGURO NO SE APLICA EN LA MEDIDA EN QUE LAS SANCIONES ECONÓMICAS O COMERCIALES U OTRAS LEYES O REGULACIONES NOS PROHÍBAN PROPORCIONAR EL SEGURO, INCLUIDO, ENTRE OTROS, EL PAGO DE RECLAMACIONES. TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA

NO SE MODIFICAN.

III. CONDICIONES GENERALES

(A) PÓLIZA ACOMPAÑANTE

El Amparo adicional de Crimen por Computador está diseñado para que sea una póliza acompañante para la Póliza Global de Instituciones Financieras del **Asegurado**, y su propósito es proveer cobertura contra delitos relacionados con computadores, tal como se definió en los Amparos, los cuales no están amparados bajo la Póliza Global de Instituciones Financieras del **Asegurado**.

(B) BENEFICIO EXCLUSIVO DE LA PÓLIZA

Se conviene que el seguro ofrecido aquí será únicamente para el beneficio exclusivo del primer **Asegurado** aquí nombrado, y que en ningún caso tendrá otra persona distinta de dicho **Asegurado** ningún derecho de acción bajo esta póliza.

(C) PREDIOS Y SISTEMAS INFORMATICOS ADICIONALES

La Compañía ampara en forma automática y sin cobro adicional de prima, en los mismos términos y condiciones otorgados bajo este amparo adicional, todo nuevo predio adicional establecido por el **Asegurado** o incremento en su **Sistema Informático**, durante la vigencia del mismo, para la conducción de su negocio, dentro del límite territorial establecido en la carátula de la póliza o en anexo a ella, por vía diferente a fusión, consolidación, compra o adquisición en cualquier forma de los activos de cualquier otro negocio, siempre que las protecciones de seguridad de los mismos sean como mínimo equivalentes a las especificadas en el formulario de solicitud que el **Asegurado** le presentó a La Compañía y que sirvió de base para el otorgamiento del presente amparo adicional, o las aceptadas por escrito por La Compañía.

(D) FUSION, CONSOLIDACION, COMPRA O ADQUISICION EN CUALQUIER FORMA DE LOS ACTIVOS DE CUALQUIER OTRO NEGOCIO POR PARTE DEL ASEGURADO

En el evento que durante la vigencia de este amparo adicional el **Asegurado** se fusione o consolide con, o compre o adquiera en cualquier forma los activos de cualquier otro negocio, la cobertura otorgada bajo el mismo se extenderá para cubrir cualquier clase de pérdida cubierta según los términos y condiciones de esta Póliza que:

- (a) Haya ocurrido o subsecuentemente ocurra en cualquier oficina o predio, y
- (b) Surja o pueda surgir de los activos o responsabilidades u otras exposiciones adquiridas por el **Asegurado** como resultado de tal fusión, consolidación, compra o adquisición, siempre que el **Asegurado**:
 - (i) De aviso por escrito a La Compañía, antes de la fecha efectiva de tal fusión, consolidación, compra o adquisición, y
 - (ii) Suministre a La Compañía toda la información que ella requiera en relación con tal fusión, consolidación, compra o adquisición, y
 - (iii) Obtenga el consentimiento de La Compañía para ampliar la cobertura con respecto a tal fusión, consolidación, compra o adquisición, y
 - (iv) De aviso a La Compañía sobre su aceptación y conformidad con los términos y condiciones de cobertura por ella ofrecidos, consecuentes con tal fusión, consolidación, compra o adquisición, y
 - (v) Pague a La Compañía la prima adicional por ella establecida para estos propósitos

(E) CAMBIO DE CONTROL DEL ASEGURADO

1. En el evento que durante la vigencia de este amparo adicional se presente cualquiera de las siguientes situaciones:

- (i) La liquidación (voluntaria u obligatoria) del **Asegurado**, o
- (ii) El nombramiento de un liquidador o gerente, fijo o temporal, por orden de cualquier autoridad competente sobre todo o cualquier parte de los activos o negocios del **Asegurado**, o
- (iii) Cualquier concordato, acuerdo o convenio con los acreedores, o
- (iv) El control del **Asegurado** sea asumido por parte de cualquier autoridad gubernamental.

El **Asegurado** deberá notificarlo por escrito a la **Compañía**, pues se entienden como circunstancias que significan agravación de riesgo. La notificación se hará con antelación no menor de diez (10) días hábiles a la fecha de modificación del riesgo, si esta depende del arbitrio del **Asegurado** o del Tomador. Si le es extraña dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a aquel en que tengan conocimiento de ella, conocimiento que se presume transcurridos treinta (30) días hábiles desde el momento de la modificación.

Notificada la modificación del riesgo en los términos anteriormente previstos, **La Compañía** podrá revocar el contrato o exigir el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima.

La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato. Pero sólo la mala fe del **Asegurado** o del Tomador dará derecho a **La Compañía** a retener la prima no devengada.

Lo anterior también aplica en el evento que cualquier subsidiaria del **Asegurado** amparada bajo este anexo, sufra un cambio de control.

2. En el evento que durante la vigencia de este amparo adicional se presente cualquiera de las siguientes situaciones: consolidación o fusión con cualquier otra entidad, o cualquier compra, opción de compra, transferencia, pignoración o venta de activos o cuotas de participación que ocasionen cualquier cambio en la propiedad o control, entendiéndose como "Control" el poder de determinar la administración o políticas de la casa matriz o una Compañía Controladora del **Asegurado** por virtud de la propiedad de acciones con derecho a voto, la cobertura otorgada continuará vigente, siempre que el **Asegurado**:

- (i) De aviso escrito a La Compañía, dentro de los treinta (30) días siguientes al evento, y
- (ii) Suministre a La Compañía toda la información que ella requiera en relación con tales hechos, y
- (iii) Obtenga el consentimiento de La Compañía para continuar con todas o algunas de las coberturas provistas por este amparo adicional, y
- (iv) De aviso a La Compañía sobre su aceptación y conformidad con los términos y condiciones de cobertura por ella ofrecidos a raíz de tal cambio, y
- (v) Pague a La Compañía la prima adicional por ella establecida para estos propósitos

Un cambio en la propiedad de acciones con derecho a voto que resulte en la propiedad directa o indirecta por un accionista o un grupo afiliado de accionistas del diez por ciento (10%) o más de tales acciones se presumen como un cambio de control para los propósitos de la notificación requerida.

(F) ASEGURADO CONJUNTO

Si dos o más **Asegurados** son amparados bajo esta póliza, el primero nombrado actuará en nombre de los demás. El pago hecho por la Compañía al primer **Asegurado** nombrado por la pérdida sufrida por cualquier **Asegurado** librerá totalmente a la Compañía con relación a esa pérdida. Si el primer **Asegurado** nombrado deja de tener cobertura bajo esta póliza, el **Asegurado** nombrado en segundo lugar será en adelante considerado como el **Asegurado** nombrado primero. El conocimiento o descubrimiento hecho por cualquier **Asegurado** constituirá conocimiento y descubrimiento hecho por todos los **Asegurados** para los propósitos de esta póliza. La

responsabilidad de la Compañía por pérdida o pérdidas sufridas por todos los Asegurados no podrá exceder la suma por la cual la Compañía hubiera sido responsable por la pérdida o pérdidas que hubiera sufrido un solo **Asegurado**.

(G) HONORARIOS LEGALES Y GASTOS LEGALES

La Compañía deberá indemnizar al **Asegurado** por costos legales razonables al igual que por expensas causadas y pagadas por el **Asegurado** con la previa aprobación de la Compañía en la defensa de cualquier demanda o proceso legal iniciado en contra del **Asegurado**, con respecto al cual el **Asegurado** establezca que el acto o actos que han sido cometidos, o los eventos que han ocurrido, pudieran darle derecho al **Asegurado** a un recobro bajo esta póliza. Los costos y expensas legales pagadas por la Compañía para la defensa de cualquier demanda o procedimiento legal serán aplicados sujetos a la Condición General (I), a la reducción del Límite Agregado de Responsabilidad y al sublímite para el amparo aplicable.

Los **Asegurados** deberán prontamente dar notificación a la Compañía de la imposición de cualquier demanda o Procedimiento Legal relacionado con lo anterior y a solicitud de la Compañía deberán hacerles llegar todas las copias de las peticiones y demás papeles existentes.

Si hay múltiples causas de acción alegadas en cualquier demanda o procedimiento legal de las cuales esas causas de acción, si fueren comprobadas en contra del **Asegurado**, pudieran no constituir una pérdida recobrable bajo esta póliza, incluido sin limitarse a reclamos por daños punibles, consecuenciales u otros daños no compensatorios entonces el **Asegurado** deberá soportar por su propia cuenta los costos y expensas legales causadas en la defensa de las supuestas causas de acción.

Si la cantidad de la pérdida del **Asegurado** es superior a la cantidad recobrable bajo esta póliza, o si un deducible es aplicable, o ambos, la responsabilidad de la Compañía bajo el primer párrafo de esta condición está limitando a la proporción de costos legales y expensas causadas y pagadas por el **Asegurado** o por la Compañía en lo que la cantidad recuperable bajo esta póliza soporta con el total de dicha cantidad más la suma que no es recuperable. La cantidad a prorrata será aplicada en disminución del límite para el amparo aplicable.

La Compañía no será responsable de indemnizar al **Asegurado** por costos y expensas legales sino hasta después de la sentencia o acuerdo de cualquier demanda o procedimiento legal.

La Compañía puede pero no está obligada a conducir la defensa de dicha demanda o procedimiento legal establecido en el primer párrafo de esta condición. A elección de la Compañía los **Asegurados** podrán permitirle a la Compañía la conducción de la defensa de tal demanda o procedimiento legal en nombre de los **Asegurados**, a través de los representantes legales elegidos por la Compañía. Los **Asegurados** deberán aportar toda la información y asistencia que la Compañía considere necesaria para la defensa de tal demanda o procedimiento legal. Costos y expensas legales pagados por la Compañía en la defensa de cualquier demanda o procedimiento legal será aplicado a la reducción del Límite Agregado de Responsabilidad y al sublímite para el amparo aplicable.

Si se elige la opción de defender, la Compañía pagará los costos y expensas legales en exceso de su participación proporcional para tales cargos y expensas, el **Asegurado** deberá oportunamente reembolsar a la Compañía por tal exceso, pero en este caso la Compañía debe contar con el visto bueno previo del **Asegurado** para incurrir en los costos judiciales y gastos de abogado.

El **Asegurado** no negará sin razón su consentimiento a La Compañía para que lleguen a un arreglo sobre cualquier pleito o procedimiento legal.

(H) NOTIFICACIÓN Y DESCUBRIMIENTO DE LA PÉRDIDA

Los **Asegurados** deberán, apenas puedan y en cualquier evento dentro de treinta (30) días después del descubrimiento por parte del **Asegurado** de cualquier pérdida conocida, dar aviso de ella a la Compañía.

Para los propósitos de esta póliza, descubrimiento se toma como ocurrido cuando el **Asegurado** primero tiene conocimiento de hechos que pudieran causar a una persona razonable a creer que una pérdida de esa clase cubierta por la póliza ha sido o va a ser causada, sin importar cuando el acto, transacción o evento que cause o contribuya a la realización de dicha pérdida, y sin importar si el conocimiento del **Asegurado** de tal acto o actos es suficiente en ese momento para probar que tal pérdida reúne los términos y condiciones de la póliza, inclusive si la suma o detalles de la pérdida no son conocidos en ese momento.

(I) LIMITE DE INDEMNIZACIÓN

(a) La responsabilidad total de la Compañía por toda pérdida o pérdidas descubiertas durante el período de la póliza establecido en la carátula de la póliza e incluyendo costos y expensas legales es limitado al límite agregado de responsabilidad establecido en la carátula de esta póliza sin importar la suma total de esa pérdida o pérdidas. El sublímite de cualquier amparo aplicable es parte de y no en adición al Límite Agregado de la Responsabilidad y la responsabilidad total de la Compañía por todas las pérdidas, incluyendo costos y expensas legales, concernientes a cualquier Amparo con sublímite es limitado a la suma del sublímite, sin importar la suma total de tal pérdida o pérdidas.

El Límite Agregado de Responsabilidad se reducirá por la cantidad de cualquier pago hecho bajo esta póliza. Con la extinción del Límite Agregado de responsabilidad por tales pagos la Compañía no tendrá responsabilidad:

- (i) a indemnizar al **Asegurado** bajo cualquier amparo de esta póliza por cualquier pérdida o pérdidas, y
- (ii) a indemnizar al **Asegurado** por cualquier costo o expensa legal, y
- (iii) a continuar la defensa del **Asegurado** en el caso de que la Compañía, elijan la conducción de la defensa o de cualquier demanda o procedimiento legal. Con notificación de la Compañía a los **Asegurados** donde el límite agregado de responsabilidad se ha extinguido, el **Asegurado** asumirá total responsabilidad para su defensa a su discreción.

(b) En adición a que el Límite Agregado de Responsabilidad sea reducido, el sublímite de cualquier amparo aplicable establecido en la carátula se reducirá por la cantidad de cualquier pago hecho en conexión con dicho amparo. Con la extinción del sublímite aplicable la Compañía no tendrá responsabilidad:

- (i) A indemnizar al **Asegurado** bajo dicho amparo de esta póliza por cualquier pérdida o pérdidas, y
- (ii) A indemnizar al **Asegurado** por cualquier costo o expensa legal causada en conexión con dicha pérdida o pérdidas o en conexión al Amparo mencionado, y
- (iii) Para continuar la defensa del **Asegurado** en el evento de que la Compañía elijan conducir la defensa de cualquier demanda o procedimiento legal en conexión con dicha pérdida o pérdidas. Después de notificación escrita de la Compañía al **Asegurado** donde se establezca la extinción del sublímite, el **Asegurado** asumirá total responsabilidad por su defensa, la cual estará a su cargo.

Si por razón de pagos hechos bajo esta póliza el límite agregado de responsabilidad se reduce a una suma inferior a la suma establecida por cualquier sublímite se reducirá en la misma proporción de tal forma que la suma total disponible bajo cualquier sublímite por cualquier pérdida o pérdidas, incluyendo costos y expensas legales, no excederá la restante suma reducida disponible bajo el límite agregado de responsabilidad.

El límite Agregado de Responsabilidad y cualquier sublímite no podrán ser reinstaurados ni total ni parcialmente por ningún recobro efectuado subsecuentemente a cualquier pago hecho bajo esta póliza, a menos que dicho recobro sea actualmente recibido por la Compañía durante el período establecido en la carátula o dentro de los siguientes 12 meses calendario.

Si una pérdida está cubierta bajo más de un amparo la máxima suma pagadera con respecto a dicha pérdida no podrá exceder la mayor suma remanente disponible bajo cualquier amparo aplicable.

(J) INTERPRETACIÓN

La construcción, interpretación y significado de los términos, exclusiones, limitaciones y condiciones de esta póliza serán determinados de acuerdo con el derecho Colombiano y con el texto de esta póliza como aparece.

(K) BASE DE AVALUO PARA LA INDEMNIZACION DE PÉRDIDAS

(a) Cómputo

Para determinar la cantidad cobrable por cualquier pérdida bajo esta Póliza, todos los dineros recibidos de cualquier fuente, la que fuere, en conexión con cualquier asunto del que se haya desprendido una pérdida reclamada, incluyendo pagos y recibos de capital, intereses, dividendos, comisiones y similares, cuando quiera que se reciban, serán deducidos de la suma realmente pagada, anticipada, tomada o perdida de alguna otra forma. El valor de todas las propiedades recibidas de cualquier fuente, la que fuere, en conexión con cualquier asunto del que se haya desprendido una pérdida reclamada, cuando quiera que se reciba, será deducido igualmente de la pérdida reclamada por el **Asegurado**.

(b) Fondos

El valor de cualesquiera fondos o monedas extranjeras de la pérdida por la cual se ha hecho un reclamo, será determinado por su precio al cierre del mercado el último día hábil laborable anterior a la fecha del descubrimiento de la pérdida. Si no existiere precio o valor en el mercado para ellos en tal día, entonces el valor será como se acuerde entre el **Asegurado** y la Compañía, o a falta de ello por medio de arbitraje.

(c) Deducible

Si esta Póliza estuviere sujeta a un Deducible, o el remanente del límite agregado en la Carátula de la Póliza, disponible para el pago de pérdida, no fuere suficiente en cuantía para indemnizar totalmente al **Asegurado** por la pérdida de valores para la cual se ha hecho un reclamo por el presente contrato, la responsabilidad de la Compañía bajo esta Póliza queda limitada al pago de, o a la reposición de la proporción de dichos valores por un valor equivalente al monto pagadero bajo el Amparo aplicable.

(d) Valores Perdidos

En caso de un reclamo con respecto a una pérdida de valores cubierta bajo esta Póliza, el **Asegurado** deberá, sujeto a las condiciones estipuladas abajo, intentar primero reemplazar los valores perdidos por medio de una carta de indemnización expedida por él. En caso de que no pueda reemplazar los valores perdidos mediante una carta de indemnización, el **Asegurado** deberá, sujeto al consentimiento previo de la Compañía, conseguir una fianza para valores perdidos, con el fin de obtener la expedición de duplicados de los valores.

(e) Medios de Procesamiento Electrónico de Datos

En caso de pérdida de o daño a **Medios de Procesamiento Electrónicos de Datos** utilizados por el **Asegurado** en su negocio, la Compañía será responsable bajo esta Póliza solamente si tales elementos son verdaderamente reproducidos por otros **Medios de Procesamiento Electrónico de Datos** de la misma clase o calidad, y entonces, por no más del costo de los medios en blanco más el costo del trabajo para la real transcripción o copiado de datos, los cuales deberán ser suministrados por el **Asegurado** con el objeto de reproducir tales **Medios de Procesamiento Electrónico de Datos**, sujeto, por supuesto, al límite de indemnización aplicable.

(f) Otras Propiedades

En caso de pérdida de o daño a cualquier propiedad distinta de fondos extranjeros, valores, o **Medios de Procesamiento Electrónico de Datos**, la Compañía no será responsable por más del valor real en efectivo de tal propiedad. La Compañía podrá, a su elección, pagar el valor real en efectivo, reemplazar o reparar tal propiedad. Los desacuerdos entre la Compañía y el **Asegurado** con respecto al valor en efectivo o la suficiencia de la reparación o del reemplazo, se resolverán por arbitraje.

(g) Datos Electrónicos/Programas Electrónicos para Computadoras

En caso de pérdida de **Datos Electrónicos** o de Programas para computadoras electrónicas, la Compañía será responsable bajo esta Póliza solamente si tales **Datos Electrónicos** o **Programas Electrónicos para Computadoras** de la misma clase o calidad, y entonces, por no más del costo del trabajo para la real transcripción o copiado de los datos o programas que deberán haber sido suministrados por el **Asegurado** con el fin de reproducir tales **Datos Electrónicos** o **Programas Electrónicos para Computadoras**, sujeto, por supuesto, al límite de indemnización aplicable.

Sin embargo, si tales **Datos Electrónicos** no pudieren ser reproducidos y si tales **Datos Electrónicos** representan valores o instrumentos financieros que tengan un valor, incluyendo **Evidencia de Deuda**, entonces la pérdida será avaluada como se indicó en los párrafos correspondientes a valores y a otras Propiedades en esta misma sección.

(L) PERTENENCIA

Esta póliza será aplicable a pérdidas de propiedad y pérdidas de medios de datos electrónicos de procesamiento y **datos electrónicos** de propiedad del **Asegurado**, mantenidos por el **Asegurado** bajo cualquier título o los cuales el **Asegurado** sea legalmente responsable. Esta póliza será para uso y beneficio único del **Asegurado** nombrado en la Carátula.

(M) TERMINACION DEL SEGURO RESPECTO A OFICINAS DE SERVICIOS

La cobertura otorgada bajo este amparo adicional terminará en relación con cualquier **Oficina de Servicios** quince (15) días después de la recepción por parte del **Asegurado** de una noticia escrita de **La Compañía**, enviada a su última dirección conocida, dando a conocer de su deseo de dar por terminada o cancelada la cobertura brindada bajo este anexo con respecto a tal persona. En este caso, el **Asegurado** tendrá derecho a recuperar la prima no devengada correspondiente a esta cobertura en caso de estar discriminada.

IV - DEFINICIONES

1. **Adulteración Fraudulenta:** significa la adulteración material a un **Telefacsimil** con propósitos fraudulentos, por una persona distinta de la persona que firmó y elaboró el instrumento.
2. **Asegurado:** significa el **Asegurado** nombrado primero en el Carátula y todas las compañías que sean totalmente de su pertenencia y que estén nombradas en el Formulario de Solicitud y en la Carátula. No significa ni incluye Compañías subsidiarias que no sean totalmente de su propiedad a, menos que tales Compañías subsidiarias aparezcan nombradas en el Formulario de Solicitud y en la Carátula con su principal actividad de negocios y se indique el interés accionario que tenga en ellas el primer **Asegurado** nombrado.
3. **Cámara de Compensación Automatizada:** significa una corporación o asociación que opera un mecanismo electrónico de compensación y transferencia para la transferencia de débitos y créditos periódicos preautorizados entre instituciones financieras en nombre de los clientes de las instituciones financieras.
4. **Datos Electrónicos:** significa datos numéricos o información convertida a una forma utilizable en un **Sistema Informático** y que son almacenados en un Medio de Procesamiento Electrónico de Datos para ser usados por programas de computador.
5. **Depósito Central:** significa cualquier entidad de compensación incluyendo el DCV del Banco de la República donde como resultado directo de un mecanismo electrónico de compensación y transferencia, se realicen entradas a los libros reduciendo la cuenta del transferente, prendador o depositario e incrementando la cuenta del transferido, depositario o prendador por el monto de la obligación o el número de acciones o derechos transferidos, prendados o liberados, cuya entidad de compensación está declarado en el formulario de solicitud.
6. **Evidencias de Deuda:** significa instrumentos ejecutados por un cliente del **Asegurado** y conservados por el **Asegurado**, que en el curso regular de los negocios, se tratan como evidencia de la deuda del cliente al **Asegurado**, incluyendo registros de cargos y de cuentas por cobrar.
7. **Firma Falsificada:** significa la firma manuscrita del nombre de otra persona genuina o una copia de la firma de dicha persona, sin autorización y con la intención de engañar; ello no incluye el escribir en todo o en parte la firma con su propio nombre, con o sin autorización, en cualquier capacidad, para cualquier propósito.
8. **Medios de Procesamiento Electrónico de Datos:** significa tarjetas perforadas, cintas magnéticas, cintas perforadas, discos magnéticos, memorias USB u otros almacenadores de datos en los que los **Datos Electrónicos** son grabados.
9. **Oficina de Servicio:** significa una persona natural, sociedad o corporación autorizada por acuerdo escrito para prestar servicios de procesamiento de datos, utilizando Sistemas Informáticos.
10. **Probado:** significa un método de autenticación del contenido de una comunicación mediante la incorporación allí de una clave válida de prueba que ha sido intercambiada entre el **Asegurado** y un cliente, una **Cámara de Compensación Automatizada**, un **Depósito Central**, otra institución financiera, o entre las oficinas del **Asegurado**, con el propósito de proteger la integridad de la comunicación durante el curso ordinario de los negocios.
11. **Programas Electrónicos para Computadoras:** significa programas de computador; por ejemplo, datos numéricos o registros convertidos a una forma utilizable en un **Sistema Informático** para actuar sobre **Datos Electrónicos**.

- 12. Sistema de Comunicaciones del Cliente:** significa aquellos sistemas de comunicaciones declarados en el formulario de solicitud, que provee a los clientes del **Asegurado** acceso directo a su **Sistema Informático**.
- 13. Sistema de Comunicación electrónico:** significa operaciones de comunicaciones electrónicas hechas por medio de SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, por sus siglas en inglés), por CHAPS (Clearing House Automated Payment System, por sus siglas en inglés), por CHIPS (Clearing House Interbank Payment System, por sus siglas en inglés), por FEDWIRE, el **Sistema Electrónico de Transferencia de Fondos** para la transferencia de débitos y créditos periódicos preautorizados de una Asociación de **Cámaras de Compensación Automatizadas** que sea miembro de la Asociación Nacional de **Cámaras de Compensación Automatizadas** y sistemas de comunicaciones automatizadas similares, según lo declarado en el formulario de solicitud.
- 14. Sistemas Electrónicos de Transferencia de Fondos:** significa aquellos sistemas que operan cajeros automáticos o terminales de puntos de venta e incluyen cualquiera de las redes o facilidades compartidas para dichos sistemas en los que el **Asegurado** partecipa.
- 15. Sistema informático:** significa una computadora y/o computadoras personales apropiadas para aplicación de múltiples usos que sea capaz de manejar hardware, software y recursos de datos de acuerdo a los **Programas Electrónicos para Computadoras** formulados e introducidos por el usuario al sistema operativo de la computadora. Todas las herramientas para elaborar entradas, salidas, procesamiento, almacenamiento y comunicación, incluidas las redes de sistemas de comunicación o de sistemas abiertos relacionados que estén conectadas directamente a tal aparato, así como las bibliotecas de medios fuera de línea (Off-line) correspondientes al aparato, se consideran como parte de dicho **Sistema Informático**. No incluye las computadoras y/o computadoras personales apropiadas solamente para aplicaciones de uso único.
- 16. Sistema informático del Asegurado:** significa aquellos Sistemas Informáticos operados por el **Asegurado**, sean de su propiedad o alquilados por él.
- 17. Sistema Informático de la Oficina de Servicio:** significa aquellos Sistemas Informáticos operados por una **Oficina de Servicio** y que son de propiedad de la misma o alquilados por ella.
- 18. Telefacsimil:** significa un sistema de transmisión de documentos escritos mediante señales electrónicas a través de líneas telefónicas hacia equipos mantenidos por el **Asegurado** dentro de su sala de comunicaciones, con el propósito de reproducir copias de tales documentos. Ello no incluye comunicaciones electrónicas enviadas por télex, TWX o métodos similares de comunicación o a través de un **Sistema de Comunicación Electrónico**.
- 19. Terminal de Comunicaciones:** significa cualquier teletipo, teleimpresora, **Telefacsimil** o pantalla (terminal de monitor de video) o artefacto similar capaz de enviar y/o recibir información electrónicamente y este equipado o no con un teclado, un ratón (mouse) ó pantalla táctil.
- 20. Título Valor Electrónico:** significa una acción, participación u otro interés en la propiedad de, o una empresa del emisor, o una obligación del emisor que:
- A.** es de un tipo comúnmente negociable en las bolsas o mercados de valores; y
 - B.** sea una de una clase o series o que por sus términos es divisible en clases o series de acciones, participaciones, intereses u obligaciones; y

C. (i) no esté representada por un instrumento, o

(ii) es parte de un título maestro o global, o

(iii) representa un título físico que ha sido entregado por una institución financiera y que tal título físico ha sido combinado dentro de una Nota de Depósito Maestro y que los títulos están inmovilizados y que dicho título valor se muestre como un ingreso electrónico a la cuenta del transferente, depositario o prestatario en los libros de un **Depósito Central**.

21. Transmisión Electrónica: significa la transmisión de **Datos Electrónicos** a través de líneas de comunicación que incluyen enlace por satélites, frecuencias de radio, enlaces infrarrojos o medios similares utilizados para la transmisión de **Datos Electrónicos**.

22. Virus informático: significa un conjunto de instrucciones no autorizadas, programadas o de cualquier otra clase, que se propagan a sí mismas a través del **Sistema Informático del Asegurado** y/o redes cuyas instrucciones fueron maliciosamente introducidas por una persona distinta de un empleado identificable.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN EN VIGOR.

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO – Chubb Seguros Colombia S.A.

Ustáriz & Abogados. Estudio Jurídico

Bogotá D.C., Colombia.

Carrera 11A # 96 – 51. Oficina 203 – Edificio Oficity.

PBX: (571) 6108161 / (571) 6108164

Fax: (571) 6108164

e-mail: defensoriachubb@ustarizabogados.com

Página Web: <https://www.ustarizabogados.com>

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. A 6:00 p.m.